

108 年公務人員普通考試試題

類科：戶政

科目：國籍與戶政法規概要（包括國籍法、戶籍法、姓名條例及涉外民事法律適用法）

甲、申論題部分：（50 分）

一、依戶籍法施行細則之規定，「戶」可分為那幾種？（25 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》★

2. 《破題關鍵》

(1) 本題單純考法條內容，相關條文答出的完整度即為基本分數取得之依據。

(2) 若能就條文內容加以舉例說明或補充分析，就能再進一步取得加分契機。

3. 《使用法條》

(1) 戶籍法第 3 條規定，必須熟悉並完整答出。

(2) 戶籍法施行細則第 3 條規定，必須熟悉並完整答出。

【擬答】

戶政為庶政之母，就私領域而言，戶籍記載了一個人從出生至死亡的人生歷程，亦記載親屬關係及家族傳承的歷史。茲分段論述說明如下：

(一) 戶之編造：

1. 依據戶籍法第 3 條第 1 項規定，戶籍登記，以戶為單位。

2. 同條第 2 項規定，在一家，或同一處所同一主管人之下共同生活，或經營共同事業者為一戶，以家長或主管人為戶長；單獨生活者，得為一戶並為戶長。因此戶之編造，其構成要件可分析如下：

(1) 須在同一家或同一處所：係指同居住一家或同一處所之意。

(2) 在同一主管人之下：須在同一管理人主導下。

(3) 須共同生活或經營共同事業：須有其共同目的，亦即為共同生活或經營共同事業。

(二) 戶之區分：

1. 依戶籍法施行細則第 3 條第 1 項規定，戶之區分如下：三、單獨生活戶：單獨居住一處所而獨立生活者。戶可區分為如下三種：

(1) 共同生活戶：在同一家或同一處所共同生活之普通住戶，例如民法上之家。

(2) 共同事業戶：在同一處所同一主管人之下經營共同事業之工廠、商店、寺廟、機關、學校或其他公私場所，例如少年輔育院。

(3) 單獨生活戶：單獨居住一處所而獨立生活者，例如獨居老人。

2. 戶籍法施行細則第 3 條第 2 項規定，同一處所有性質不同之戶並存者，應依其性質分別立戶。共同事業戶有名稱者，應標明其名稱。

3. 戶籍法第 3 條第 3 項規定，一人同時不得有二戶籍。例如一人不得同時於臺北市與桃園市均設置戶籍，在實務作業上，由於全國戶政電腦系統連線機制建立後，重複設籍之情形已逐漸減少。

另外戶籍法上戶和民法上之家在概念上並不相同，戶僅為暫時共同生活之事實，家具永久共同生活之意思；戶在種類上範圍較廣泛，包含一般住戶、共同事業戶、單獨生活戶，家之概念較狹窄，專指普通住戶；戶之設置乃為行政管理上之便利，家之成立乃為組成永久共同生活之親屬團體。

二、為中華民國國民之外國人配偶因受家暴離婚而未再婚者，欲申請歸化為中華民國國籍，為證明其具有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞，得檢具之文件包含那些？

（25 分）

【解題關鍵】

1. 《考題難易》★

2. 《破題關鍵》

- (1) 本題單純考法條內容，相關條文答出的完整度即為基本分數取得之依據。
- (2) 若能就條文內容加以舉例說明或補充分析，就能再進一步取得加分契機。

3. 《使用法條》

- (1) 國籍法施行細則第 7 條第 1 項第 1 款。

【擬答】

本題歸化者必須提出財力證明，主要係認為歸化者必須能夠有最起碼的經濟能力，不致造成我國社會問題，亦不會增加政府財政負擔。茲分段論述說明如下：

(一) 曾為我國國民配偶之外國人申請歸化之法律依據：

- 1. 現行法制：依國籍法第 4 條第 1 項第 2 款規定，曾為我國國民配偶因受家庭暴力離婚且未再婚之外國人，得依法適用相關規定歸化。
- 2. 立法理由：對於為國人配偶，因受家庭暴力離婚且未再婚者，屬不可歸責於外籍配偶之事由，考量其離婚係受家暴所致，處境堪憐，應認其仍有申請歸化權，始為合理。

(二) 財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞之證明文件：

依國籍法施行細則第 7 條第 1 項第 1 款規定，為中華民國國民之外國人配偶因受家暴離婚而未再婚者，得檢具下列文件之一，由內政部認定，證明其有相當之財產或專業技能，足以自立，或生活保障無虞：

1. 國內之收入、納稅、動產或不動產資料。

- (1) 動產證明，例如金融機構之存款證明、股票、政府公債、保單現金價值證明書等。
- (2) 不動產證明，例如土地或建築改良物所有權狀或土地建物登記謄本、經濟部核准設立之不動產鑑定公司開具之「不動產鑑定報告書」、稅捐稽徵處核發之地價稅繳款書或財產歸戶清單、稅捐稽徵處核發之房屋稅繳款書等。

2. 雇主開立之聘僱證明或申請人自行以書面敘明其工作內容及所得。

- (1) 例如在法式餐廳擔任廚師之工作證明。
- (2) 又如自行書面敘明其從事相關工作之內容及所得，

3. 我國政府機關核發之專門職業及技術人員或技能檢定證明文件。

- (1) 專門職業及技術人員，例如醫師、律師、會計師等證明文件。
- (2) 技能檢定證明，例如按摩、烹調、保母等證明文件。

4. 其他足資證明足以自立或生活保障無虞之資料。

- (1) 例如從事漁業者，可採認由區漁會出具相關所得證明文件或魚貨交易資料併同村、里長或漁民小組組長出具所得證明文件。
- (2) 又如擔任計程車駕駛者，可出具個人計程車駕駛人職業登記證、個人經營計程車客運業營運執照等證明文件。

綜上所述，曾為我國國民配偶之外國人申請歸化必須提出財力證明。該規定係為使外籍配偶在短期內的最起碼生活費用有著落，並避免對外來移民負擔經濟救助義務，或使社會福利資源分配產生衝擊。

乙、測驗題部分：(50 分)

- (C) 1. 某甲於 107 年 1 月 1 日回復中華民國國籍，如擬於 109 年 8 月 1 日擔任公職之敘述，下列何者正確？
 - (A) 可以擔任花蓮縣玉里鎮民代表
 - (B) 不得擔任僑務委員會僑務委員
 - (C) 可以擔任中華民國空軍少校
 - (D) 不得擔任基隆市民政處處長
- (B) 2. 一越南籍女性勞工，在臺與我國人同居出生之子女，經生父認領，依我國法規定，該子女之國籍為何？
 - (A) 越南
 - (B) 中華民國
 - (C) 兼具越南及中華民國
 - (D) 無國籍人
- (B) 3. 來自德國的修女 A，在臺服務奉獻 50 多年，致力蒐集保存臺灣各族群傳統服飾文物，A 欲申請歸化取得中華民國國籍，下列敘述何者正確？
 - (A) A 須先放棄其原國籍，始得申請歸化

- (B)A 如符合有殊勳於中華民國之法定要件，無須放棄原國籍，即得申請歸化
- (C)A 在中華民國領域內合法居留繼續 10 年以上，且無不良素行，無須放棄原國籍，即得申請歸化
- (D)A 無須放棄原國籍，即得申請歸化，但仍須通過我國語言能力測試
- (D) 4. 外國人甲申請歸化為中華民國國籍經獲准後，下列何者得申請隨同歸化？
- (A)甲之配偶 A (B)甲之 25 歲未婚大女兒 B
- (C)甲之 18 歲已婚小女兒 C (D)甲之 15 歲未婚小兒子 D
- (C) 5. 下列何者得依國籍法規定，因出生而取得中華民國國籍？
- (A)甲在桃園市出生，其生父為無國籍，生母為美國籍
- (B)乙在臺北市出生，其生父生母皆為美國籍，但兩人未辦理結婚登記
- (C)丁在泰國出生，其生父為已婚之中華民國人，生母為泰國籍
- (D)丁在新竹市出生，其父母為來臺工作的韓國籍夫妻
- (C) 6. 外國人甲申請歸化為中華民國國籍經獲准後，未於 1 年內提出喪失原有國籍證明，但依法展延時限後已在期限內提出，則甲自何日起取得中華民國國籍？
- (A)甲提出申請歸化之日 (B)甲提出喪失原有國籍證明之日
- (C)申請機關許可歸化之日 (D)申請機關許可歸化日之翌日
- (B) 7. 甲帶 3 名子女從美國返臺定居，並於 108 年 2 月 1 日申請回復中華民國國籍。其長子於 87 年 1 月 31 日出生，未婚；次子於 89 年 5 月 5 日出生，已婚；三子於 91 年 8 月 10 日出生，未婚。關於 3 人之隨同回復國籍，下列敘述何者正確？
- (A)長子及次子須自行申請回復，三子可隨同回復
- (B)長子須自行申請回復，次子及三子可隨同回復
- (C)次子須自行申請回復，長子及三子可隨同回復
- (D)3 名子女皆可隨同回復
- (C) 8. 戶籍登記事項錯誤，係因申報資料錯誤所致者，應由申請人提出證明文件，向戶籍地戶政事務所為下列何種申請？
- (A)廢止 (B)撤銷 (C)更正 (D)變更
- (C) 9. 外國人歸化，經核准定居，而為初設戶籍登記，未居住國內者，戶政事務所應通知下列何者？
- (A)法務部 (B)內政部警政署 (C)內政部移民署 (D)外交部
- (B) 10. 依戶籍法規定，有關戶籍登記之申請期間，下列敘述何者正確？
- (A)戶籍登記之申請逾期者，戶政事務所即不受理
- (B)戶籍登記之申請，原則上應於事件發生或確定後 30 日內為之
- (C)出生登記至遲應於 45 日內為之
- (D)戶政事務所查有不於法定期間申請者，立即處罰應為申請之人
- (C) 11. 依戶籍法規定，經下列何機關為輔助之宣告者，應為輔助登記？
- (A)內政部 (B)法務部 (C)法院 (D)衛生福利部
- (C) 12. 依戶籍法規定，有關遷出登記，下列敘述何者正確？
- (A)遷出原鄉（鎮、市、區）3 個月以上，應為遷出登記
- (B)出境 1 年以上，應為遷出登記
- (C)全戶遷徙時，經警察機關編列案號之失蹤人口，應隨同為遷徙登記
- (D)因入矯正機關收容而遷出原鄉 3 個月以上，仍應為遷出登記
- (D) 13. 依戶籍法規定，有關閱覽戶籍資料或交付戶籍謄本之申請，下列敘述何者錯誤？
- (A)本人或利害關係人得向戶政事務所申請
- (B)申請人不能親自申請時，得以書面委託他人為之
- (C)利害關係人依規定申請時，戶政事務所僅得提供有利害關係部分之戶籍資料或戶籍謄本
- (D)戶籍謄本之格式及利害關係人範圍，由地方戶政主管機關定之

- (A) 14. 依戶籍法規定，申請辦理繼承登記有查證被繼承人之配偶及血親關係之需求者，得向任一戶政事務所申請下列何項資料？
(A)親等關聯 (B)血統關聯 (C)世代關聯 (D)親子關聯
- (A) 15. 國民依法令之行為，有使用姓名之必要者，下列敘述何者正確？
(A)應使用本名 (B)得使用筆名 (C)得使用藝名 (D)得使用外文姓名
- (A) 16. 依姓名條例申請改姓，除法律另有規定外，自何日起發生效力？
(A)戶籍登記之日起 (B)申請改姓時起
(C)戶籍登記後滿3個月起 (D)申請改姓之翌年1月1日起
- (A) 17. 因執行公務之必要，可否申請更改姓名？
(A)可申請更改姓名 (B)只能申請改姓
(C)只能申請改名 (D)只能更改一次
- (C) 18. 姓名條例施行細則由何機關定之？
(A)教育部 (B)法務部 (C)內政部 (D)行政院
- (B) 19. 依姓名條例第8條第1項各款規定申請改姓，應檢附之證明文件，下列敘述何者錯誤？
(A)被認領、撤銷認領者，為被認領、撤銷認領之證明文件
(B)被收養者，為收養契約
(C)臺灣原住民因改漢姓造成家族姓氏誤植者，為足資證明家族正確姓氏之文件
(D)其他依法改姓者，為其依法改姓之證明文件
- (D) 20. 下列何種情形，得不使用本名？
(A)在職證明書 (B)汽車駕駛執照
(C)國家考試准考證 (D)族譜
- (C) 21. 依字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因為理由申請改名，其次數限制為何？
(A)1次為限 (B)2次為限 (C)3次為限 (D)無次數限制
- (C) 22. A國籍甲男與我國籍乙女結婚後共同居住在臺北市，關於甲、乙位於B國不動產之歸屬問題，依我國涉外民事法律適用法應適用：
(A)A國法
(B)中華民國法
(C)原則依中華民國法，例外依B國法
(D)同時適用中華民國法與B國法
- (C) 23. 甲男自小生長在A國，但同時具有我國與A國雙重國籍，與我國籍乙女結婚後共同居住在B國，甲、乙婚後不睦，遂在我國法院起訴請求離婚，關於離婚之原因問題，我國法院應如何適用法律？
(A)中華民國法 (B)A國法
(C)B國法 (D)併用中華民國法與A國法
- (B) 24. 涉外民事法律適用法第45條第1項規定：「婚約之成立，依各該當事人之本國法。」此種立法型態為：
(A)準據法之重疊適用 (B)準據法之併行適用
(C)準據法之選擇適用 (D)準據法之分割適用
- (D) 25. 法國人甲在我國定居30年，後於我國病逝。甲於我國、法國及菲律賓均有遺產。關於甲遺產繼承應適用之法律，下列敘述何者錯誤？
(A)依法國法甲之遺產為無人繼承之財產時，就甲在我國之遺產，依我國法律處理
(B)依我國法我國國民應為繼承人者，得就甲在我國之遺產繼承
(C)甲之遺產繼承依法國法處理
(D)依法國法我國國民應為繼承人者，得就甲在菲律賓之遺產繼承

志光·保成·學儒
Success

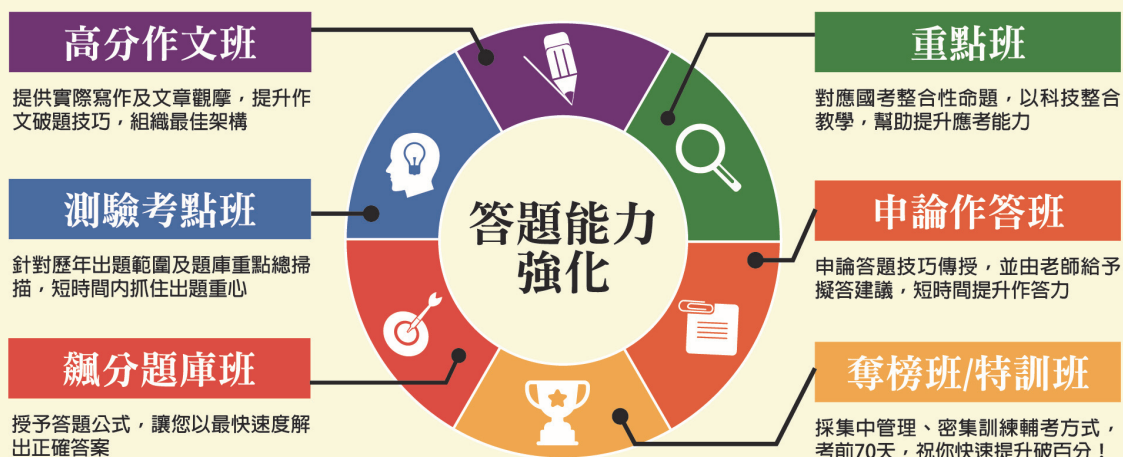
快速考取

高普考 強勢攻榜關鍵術



答題能力強化

針對考生需要加強之處，規劃各種加值課程
考生可依照需求自行選擇



豐富輔考資源

加值課輔服務，提供學員不同階段的學習需求
幫助學習成效



■完整課程訊息請洽志光·保成·學儒全國門市■